

1501319-31.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pelo Ilustre Defensor do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501319-31.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501319-31.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254887/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 20328706 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

8664/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2254887 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

8664/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILDO DOMINGOS RAMOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501319-31.2021

Vistos.

NILDO DOMINGOS RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 porque,

no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 19h13, na Avenida Ortêncio Giron, 267, em Araçatuba, nas imediações de estabelecimento Hospitalar, trazia consigo e guardava, para traficar, 36,12 g de cocaína, dividida em 22 porções de "crack" e 28 porções de cocaína, tudo pronto para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor, em estudadas e minuciosas razões, requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para uso de drogas, assim como, no caso de reconhecimento do tráfico, a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pelo Ilustre Defensor do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Cleber Cesar Roque Pedruci e Fernando Barcelo Antônio, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em patrulhamento de rotina, foram avisados por uma transeunte que um homem trajando bermuda cor escura, camiseta cinza e boné branco, estava traficando na rua Ortêncio Giron, próximo ao Posto de Saúde; foram então até o local e localizaram o réu próximo ao numeral 267; na abordagem, encontraram com o réu 6 micro tubos de cocaína e 3 porções de "crack", tudo pronto para o tráfico; o réu então confessou que estava traficando e indicou aos policiais aonde estavam os demais dos entorpecentes, num terreno baldio ao lado do Posto de Saúde; no local indicado pelo réu, encontraram enterrada uma sacola contendo 19 porções de "crack" e 3 micro tubos pequenos de cocaína, idênticos aos encontrados com réu, além de 19 micro tubos grandes de cocaína. Para os policiais, informalmente, o réu confessou o tráfico de drogas indicando, inclusive, o local onde escondia os entorpecentes; esclareceram que não fosse o réu indicar o local onde se encontravam os entorpecentes no terreno baldio, não teriam encontrado.

A testemunha de defesa Manoel Aparecido de Oliveira, patrão do réu, teceu considerações a seu respeito; que no dia em que foi preso o réu trabalhou até 18 horas.

Interrogado na fase policial, o réu negou o tráfico; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que tinha acabado de chegar do serviço e foi até a rua 2 atrás de um amigo (Anderson); quando ia até a casa de sua amiga Iasmin, na rua 4, foi abordado pelos policiais; negou o tráfico.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a

testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Insta mencionar que o réu estava traficando próximo ao Posto de Saúde, o que lhe enquadra no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; todavia, é portador de antecedentes criminais (fls. 94/96, fls. 97/98 e fls. 99), inclusive com passagem pela Vara da Infância; assim, fixo sua pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; aplicando o disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento sua pena em um sexto, fixando-a em seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora primário, o réu tem passagem pela Vara da Infância e Juventude e já tem uma condenação por uso de drogas (processo de tráfico que foi desclassificado para uso), o que demonstra fazer do crime um meio de vida. Assim, não faz jus ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu NILDO DOMINGOS RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA